

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2776/2538

มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพมหานคร

โจทก์

นางสาวสมศรี สุขอุดมเดชากร กับพวก

ผู้ร้อง

นางกิมเตียง แซ่จั่ว

จำเลย

มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพมหานคร

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสาม

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีโจทก์เป็นการ ฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงต้อง
ห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
248 ฎีกาของโจทก์ทั้งหมดเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่รับเป็นฎีกา คืบค่าขึ้นศาล
ทั้งหมดแก่โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า คดีนี้ผู้ร้องทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องทั้งสอง
ไม่ได้ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของโจทก์และไม่ใช้บริวารของจำเลย ภาระการพิสูจน์จึงตก
แก่ผู้ร้องทั้งสอง แต่ผู้ร้องทั้งสองไม่นำสืบพิสูจน์ว่าที่ดินซึ่ง ผู้ร้องทั้งสองปลูกบ้าน
เป็นของใคร และอยู่อาศัยโดย อาศัยสิทธิอะไรนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำ
สั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ร้องทั้ง
สองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลย
ออกจากที่ดินของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

และออกไปจากที่ดินโฉนดที่ 1772 และ 8506ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ของโจทก์และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์บังคับคดีโดยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการรื้อถอนบ้านเลขที่ 174/1 และ 211 หมู่ที่ 5 ถนนเทศบาล 11 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามคำพิพากษา ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่าบ้านทั้งสองหลังเป็นของผู้ร้องทั้งสองและไม่ได้ปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์ ผู้ร้องทั้งสองไม่ใช้บริวารของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งงดและยกเลิกการบังคับคดีรื้อถอนบ้านดังกล่าวโจทก์ยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีแก่ผู้ร้องทั้งสอง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 97) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า บ้านของผู้ร้องทั้งสองไม่ได้ปลูกอยู่ในที่ดินโจทก์ที่ให้จำเลยเช่า จึงมิใช่บริวารของจำเลย ฎีกาของโจทก์โดยสรุปยกเหตุผลเพื่อให้ ศาลฎีกาฟังว่าบ้านของผู้ร้องทั้งสองปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสามศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้องของโจทก์ ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า บ้านของผู้ร้องทั้งสองไม่ได้ปลูกอยู่ในที่ดินโจทก์ที่ให้จำเลยเช่า จึงมิใช่บริวารของจำเลย ฎีกาของโจทก์โดยสรุปยกเหตุผล

เพื่อให้ ศาลฎีกาฟังว่าบ้านของผู้ร้องทั้งสองปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์เป็นการโต้แย้ง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสามศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้องของโจทก์ ค่าคำร้องเป็นพับ

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>